

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת לימור סון הר מלך

פ/4916/25

הצעת חוק חסינות מפני אחריות פלילית בגין אירועי 7 באוקטובר, התשפ"ה-2024

- מטרה 1. חוק זה מטרתו לקבוע כי לכל אזרח ישראלי שלחם ביום 7 או 8 באוקטובר 2023, נגד האויב, בצפונה או בדרומה של מדינת ישראל, תהא חסינות מוחלטת מפני הליך פלילי או אזרחי, וזאת מבלי לגרוע מהדין הקיים.
- חסינות 2. על אף האמור בכל דין, אזרח ישראלי לא יישא באחריות פלילית או אזרחית, לא ייחקר כחשוד ויהיה חסין בפני כל פעולה משפטית הקשורה לפעולה שביצע או לפקודה שנתן במסגרת פעולות הלחימה נגד אויב או ההגנה על מדינת ישראל ביום 7 או 8 באוקטובר 2023.

דבריו הסבר

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), חג שמחת תורה, אלפי פעילי חמאס והג'יהאד האסלאמי יחד עם "ערב רב" ואספסוף צמא דם, פלשו לשטח מדינת ישראל מן היבשה, האוויר והים, במטרה להשמיד ולהרוג מנערים עד זקנים, טף ונשים. הם טבחו באזרחים, ובהם תינוקות, ילדים, נשים וקשישים, ביצעו פיגועי חטיפה ולקחו בני ערובה. למעלה מ-1,000 אזרחים ישראלים וזרים נרצחו ונהרגו, למעלה מ-3,000 בני אדם נפצעו ו-251 איש נחטפו אל תוך רצועת עזה. כל זאת, תוך ירי מאסיבי של רקטות ופצצות מרגמה לעבר ערי ישראל. בעדותו במשפט אייכמן, הגדיר הסופר ק. צטניק את השואה כ"פלנטה אחרת": "אין הזמן שם כפי שהוא כאן, על כדור הארץ. כל שבר רגע הולך שם על גלגל זמן אחר". דומה הדבר לאירועים שחווינו ב-7 וב-8 באוקטובר 2023, במהלכם לזמן קצר אך נוראי היו אזרחי מדינת ישראל בפלנטה אחרת. כל מעשיהם וגבורתם צריכים להישקל בצורה זו. למרות כל זאת, פרקליטות המדינה פתחה בחקירה פלילית כנגד מספר אזרחים גיבורים שבחרו לשים נפשם בכפם ולהגן בגופם מפניי האויב האכזר. הצעת החוק נועדה למנוע עוול דומה שחלילה עלול לקרות לגיבורים נוספים שלחמו באירועי השבעה והשמונה באוקטובר, וכן לתת מענה רטרואקטיבי לחקירות שכבר החלו. כפי שכבר אמר המשנה לפרקליט המדינה עו"ד שלמה (מומי) למברגר בדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ביום 21 ביולי 2024: "יש אפשרות לחוקק חוק ואני לא אומר בציניות – אפשר לחוקק חוק כפי שנאמר פה שיש חסינות מוחלטת לכל מה שנעשה". בשל כך, מוצע לקבוע כי אזרח ישראלי לא יישא באחריות פלילית או אזרחית, לא ייחקר כחשוד ויהיה חסין מכל פעולה משפטית הקשורה לפעולה שביצע או לפקודה שנתן במסגרת פעולות הלחימה נגד אויב או ההגנה על מדינת ישראל ב-7 או ב-8 באוקטובר 2023. מדינת ישראל מצדיעה לאותם גיבורים ותהא חייבת להם עד עולם.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ו בתשרי התשפ"ה (28.10.2024)